

1509815-73.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas).

Nesse sentido, o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIONIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509815-73.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509815-73.2022.8.26.0228 c. 2022/000569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia (fls. 79), o acusado foi citado pessoalmente (fls. 86) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 90/93), requerendo a absolvição sumária.

É o breve relatório.

DECIDO.

Após análise dos fatos, verifico que é o caso de aplicação do instituto previsto no artigo 397 do Código de Processo Penal - absolvição sumária.

Verifica-se que o valor dos bens subtraídos (500gr de camarão), é de R\$ 28,00

(vinte e oito reais), ensejando o reconhecimento do princípio da insignificância.

No caso em tela, encontram-se presentes os requisitos baseados em sólida orientação da Suprema Corte, para aplicação do citado princípio, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica

provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20.02.2014).
Cumpra ressaltar que o estabelecimento-vítima não sofreu qualquer prejuízo, diante da recuperação do produto subtraído.
No mais, a reincidência (fls. 52/54), por si só, não afasta a aplicação do mencionado princípio, mormente no caso presente em que não se trata de reincidência específica (o acusado ostenta condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas).

Nesse sentido, o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido". (STF - HC: 188494 SP 0097879-20.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/02/2022).

Deste modo, considerando o baixo valor da res furtiva e a ausência de lesão ao patrimônio da pessoa jurídica, somadas às demais circunstâncias fáticas, entendo que, neste caso em especial, mostra-se penalmente irrelevante a conduta do agente, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, ante a ausência de lesividade e danosidade social, absolvendo-se, por conseguinte, o réu.

Diante do exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, da imputação de furto simples imputado ao acusado.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, realizadas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA